

1021327-33.2022.8.26.0577

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Luís Mauricio Sodré de Oliveira

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... dia 02 de maio de 2022 foi vítima de roubo de seu cartão de crédito, ocasião em que os criminosos realizaram diversas movimentações financeiras com os seus dados e pertences. Aduz, outrossim, que após o ocorrido, solicitou ao banco-réu o ressarcimento dos valores em sua conta bancária, o qual foi negado, sob a justificativa de que as operações foram realizadas com o uso de senha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Cível

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

1021327-33.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 30 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Dr. LUIS MAURÍCIO SODRÉ DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca. Eu, José Antonio de Castro Rangel Neto, Escrevente, subscrevi.

Processo nº:

1021327-33.2022.8.26.0577

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Maria de Lourdes Paulino Maciel

Requerido:

Banco Carrefour S/A Soluções Financeiras

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luís Mauricio Sodré de Oliveira

Vistos.

MARIA DE LOURDES PAULINO MACIEL propôs Ação de Repetição do Indébito c.c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Dano Moral em face de BANCO CSF S/A, alegando, em síntese, que no dia 02 de maio de 2022 foi vítima de roubo de seu cartão de crédito, ocasião em que os criminosos realizaram diversas movimentações financeiras com os seus dados e pertences. Aduz, outrossim, que após o ocorrido, solicitou ao banco-réu o ressarcimento dos valores em sua conta bancária, o qual foi negado, sob a justificativa de que as operações foram realizadas com o uso de

senha pessoal..

A tutela de urgência foi indeferida (págs. 48/51).

Citada, a parte ré apresentou contestação e documentos, em que sustentou, em breve resumo, excludente de responsabilidade, porquanto as operações com o cartão de crédito foram realizadas medida a utilização de senha pessoal.

É o relatório.

DECIDO.

Uma vez que a presente lide versa sobre questão de direito e de fato cuja prova é exclusivamente documental, desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento, razão essa porque se passa ao julgamento antecipado da lide nos termos do Artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a ação é improcedente.

Com efeito, conforme narrado na peça inicial, no dia 02.05.22, a parte autora foi vítima de assalto, ocasião em que, os criminosos, utilizaram seu cartão de crédito em operações bancárias.

É certo que, tratando-se o presente caso de relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor possui natureza objetiva, com base no risco inerente à sua atividade empresarial. Inteligência do art. 14 do CDC, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta perspectiva, a responsabilidade civil exige para o surgimento do dever de indenizar, em sua modalidade objetiva, um dano atribuído casualmente ao serviço prestado, colocando-se o risco como nexos de causalidade em concomitância com a culpa.

No caso dos autos, entretanto, não restaram devidamente configurados os pressupostos autorizadores para o fim de atribuir a responsabilidade civil à parte ré, daí porque não merece guarida a pretensão autoral.

Para se atribuir, seguramente, a responsabilidade ao fornecedor, independentemente de culpa, este não teria que empregar, em razão da sua atividade comercial, meios para que o consumidor, na relação mantida, tivesse a segurança adequada, o que não se verificou na espécie, de tal sorte que é mister a exclusão da sua responsabilidade, em consonância com o art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC, in verbis:

"Art. 14....§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Além do mais, não deve o fornecedor ser responsabilizado por toda espécie de danos suportado por seus consumidores, mas tão-somente por aqueles que se originam da sua conduta culposa ou que decorrem do desempenho da sua atividade empresarial, sem que tenha, contudo, a intervenção de terceiros ou até mesmo da própria vítima, salientando, ainda, que, fornecendo todos os meios necessários para evita-los, o fato praticado exclusivamente por terceiros não pode lhe ser imputado.

É dizer, deve ser responsabilizado apenas e tão-somente nas hipótese de fortuito interno, jamais externo.

Valiosa também é a doutrina de Sérgio Cavalieri acerca da diferenciação do fortuito interno do externo, sendo que somente o último é apto a afastar a responsabilidade por acidente de consumo:

Creemos que a distinção entre fortuito interno e externo é totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pela suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3º, I)" (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256-257).

Nesse sentido, aliás, é a súmula 479, do STJ, segundo a qual As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e defeitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Em análise ao conjunto fático-probatório dos autos, ficou patente que o evento danoso decorreu de fatos de terceiros que praticou uma fraude mediante coação da parte autora.

Ressalte-se que a parte autora foi coagida, mediante grave ameaça, a fornecer seus dados bancários e pessoais aos criminosos para que pudessem efetuar diversas transações financeiras em seu nome.

Dessa forma, tem-se que era inevitável a fraude pelo sistema de segurança fornecido pelo banco-réu, de modo a afastar a hipótese de defeito a ele atribuído e, por conseguinte, a sua responsabilização civil, nos termos do que dispõe o art. 14, §1º, do CDC.

Caso eventualmente fosse constatado falha na segurança do seu sistema, o banco-réu não se poderia elidir da obrigação de ressarcir a parte autora pelos danos experimentados, todavia, não é o caso em análise, uma vez não verificada tal falha. De rigor, é fato incontroverso nos autos que o evento danoso (assalto), com privação de liberdade da vítima, deu-se fora do estabelecimento bancário, sendo, portanto, impossível o banco-réu ter evitado os danos experimentados pela autora, tendo como causa exclusiva, conforme ficou cabalmente comprovado, a ação delituosa de terceiros, destacando-se, ademais, que as transações foram feitas com os cartões e dados bancários legítimos da vítima, inclusive com utilização de uso de senha pessoal.

Tem aqui, hipótese dos autos, aplicação da norma constante no art. 155 do Código Civil, in verbis:

"Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto."

Neste sentido, preleciona, Renan Lotufo (Código Civil Comentado, parte geral, arts. 1º a 232, 1º vol., 2ª edição, Ed. Atual - São Paulo, págs. 155/156) :

"Corrigindo o caráter individualista do Código de 1916, dispõe o novo código que a coação exercida por terceiro, quando insciente a parte dela que se aproveita, não vicia o negócio jurídico, mas subsistirá, devendo tão-somente o terceiro coator responder civilmente pelos prejuízos causados à vítima da coação.

Ou seja, prevalece mais uma vez o princípio da boa-fé, a tutela da confiança da parte que recebe a declaração da vontade, já que esta não merece ver sua expectativa tolhida por ato desconhecido praticado por terceiro. Ao mesmo tempo, impõe a este terceiro a obrigação ao ressarcimento dos danos que o coacto sofreu,

que foi submetido, pela ameaça, a conclusão de um negócio contrário ou não correspondente a sua verdadeira vontade.

A disposição atual ao deixar de lado a tradição individualista do Código de 1916, protegendo os que não sabem, nem poderiam saber do vício, atende ao que, mesmo antes da análise do anteprojeto, ou do posterior projeto, Silvio Rodrigues criticava na redação do art. 101, que acompanhou o art. 1.111 do Código Civil francês:

"...Não obstante, oferecem o defeito de desprezar o interesse da pessoa que contratou com a vítima da coação, e que, tendo todas as razões para crer na seriedade e eficácia da proposta, a aceitou insciente do vício que inquinada, o desfazimento do ato jurídico acarreta-lhe um prejuízo injusto..."

A tentativa de alteração por emenda na Câmara dos Deputados, para subsituir os arts. 154 e 155 pela redação do art. 101 do Código de 1916, felizmente, não surtiu efeito."

Dessa sorte, evidenciado, no caso concreto, a boa-fé objetiva da parte ré, a inexistência de defeito na prestação de serviço, fato exclusivo de terceiro e fortuito externo, de modo que, é forçoso reconhecer, que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

É o quanto basta.

Ante o exposto e tudo o que do mais dos autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. CONDENA-SE, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de advogado que fixo em 10% do valor dado à causa, com observância do disposto no artigo 98, §3º, do CPC. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

P.I.C., oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

São José dos Campos, 30 de novembro de 2022.

DATA

Aos 30 de novembro de 2022, recebi estes autos em Cartório. Eu, José Antonio de Castro Rangel Neto Escrevente, subscrevi.